

1502058-62.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... atipicidade.

Com relação aos crimes de roubo a condenação se impõe.

A vítima Josué reconheceu o réu e ainda narrou com detalhes como ocorreram os fatos. E em se tratando-se de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância.

Neste sentido:

Apelações Roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menores Recursos da defesa e da acusação. Apelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502058-62.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2287959/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 28184175 - CPJ SANTO ANDRE, IB4509-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2287959 - CPJ SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Francisco Daniel da Silva

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Francisco Daniel da Silva, qualificado nos autos, como incurso no art.s 157, §§2, II e 2º-A, I, por duas vezes; c.c. art. 311, caput, na forma dos art. 69 e 70, todos do Código Penal, porque no dia 20/10/2022, nesta cidade e comarca, concorreu, mediante auxílio material e moral para a adulteração de sinal identificador da motocicleta Honda/XRE 300, placa FYC 3820. Consta que na mesma data, por volta de 4h35min, na Rua Manoel da Nobrega, bairro capuava, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com três pessoas não identificadas, subtraiu, para todos,

mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o celular, a carteira e documentos pessoais, pertencentes Edivan Francisco dos Santos. Consta também que, na mesma data, por volta das 4h50min, na Rua Ibirapitanga, Vila Pires, nesta Cidade e Comarca, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com três pessoas não identificadas, subtraiu, para todos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o celular, a carteira e documentos pessoais, pertencentes Josué Pereira dos Santos.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: apurou-se que o denunciado e três pessoas não identificadas previamente ajustaram a prática de roubos. Para tanto, utilizaram duas motocicletas, entre elas a Honda/XRE 300, placa FYC-3820, para locomover-se. O denunciado e as três pessoas não identificadas adulteraram o emplacamento da motocicleta, mediante utilização de fita adesiva, para dificultar a apuração da autoria. Em seguida, o denunciado e as três pessoas não identificadas visualizaram a vítima Edivan e resolveram abordá-lo. O denunciado e as três pessoas não identificadas anunciaram o roubo, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram o celular e carteira da vítima Edivan e fugiram, utilizando as motocicletas. Na sequência, o denunciado e as três pessoas não identificadas dirigiram-se para a Rua Ibirapitanga e visualizaram a vítima Josué. O denunciado e as três pessoas não identificadas anunciaram o roubo, mediante emprego de arma de fogo, e subtraíram o celular e documentos pessoais da vítima Josué. Entretanto, a conduta foi percebida pela testemunha Gilberto, que passava pelo local e identificou-se como policial militar. O denunciado apontou a arma de fogo na direção do veículo automotor de Gilberto. Para defender-se, a testemunha efetuou um disparo e atingiu o denunciado. Os demais autores do delito fugiram do local e o denunciado foi preso em flagrante. A polícia militar foi acionada em seguida. Com o denunciado foi apreendida uma arma de fogo, calibre 38, com 6 munições e a motocicleta Honda/XRE 300, placa FYC-3820, com emplacamento adulterado pelo uso de fita adesiva. O denunciado foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas como um dos autores dos roubos.

A denúncia foi recebida 03/11/2022 (fls.68/70), o réu foi citado (fls.185), apresentou resposta à acusação em audiência sendo indeferida a absolvição sumária. Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos uma das vítimas, testemunha e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.1 e 4), termo de ocorrência (fls.27/32), auto de exibição e apreensão (fls.14/15), laudo pericial da arma (fls.141/149), laudo pericial do veículo (fls. 150/155), laudo pericial do telefone (fls. 130/136), bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tais crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A vítima, em juízo, reconheceu com certeza o número 1. Disse que estava caminhando em direção para pegar o ônibus quando viu duas motos vindo em sua direção. O réu o abordou e mandou passar o celular, carteira e tentou tirar a aliança. Neste momento, veio um carro com o farol aceso. Ouviu um tiro. E saiu com as mãos levantadas. Eram duas motos e quatro pessoas. Uma moto foi embora com o celular do declarante. O que abordou o declarante era o garupa. E o ploto se evadiu do local. O réu apontou a arma em sua direção quando anunciou o assalto. O rapaz estava com capacete escuro e sem viseira. Estava escuro e o local tinha iluminação. Ele foi preso aproximadamente 2 metros.

A testemunha Marconi disse que se recorda da ocorrência. Foi solicitado a apoio aos policiais militares. Eles eram aposentados e informaram que estavam em deslocamento e se depararam com o roubo. Eram duas motos com 4 indivíduos. O réu caiu da moto e

foi detido no local. Os demais se evadiram. No local, somente tinha a vítima Josué. No Distrito Policial, a vítima da Rua Manoel da Nobrega reconheceu o réu. Ele disse que eram duas motos, com 4 pessoas e com revólver cromado prata. Ele disse que era a mesma arma.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que estava cursando mecânica, mas infelizmente, errou novamente. Praticou os dois roubos. Estava armado.

Inicialmente, com relação ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, a absolvição é de rigor.

Tal artigo dispõe a seguinte conduta típica: adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996). Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996).

Em tal dispositivo legal, os verbos nucleares, são as ações "adulterar" e "remarcar". Na primeira, compreende-se a falsificação, a mudança, a modificação, a alteração, a contrafação de sinal identificador do veículo. Já a segunda supõe a ideia de nova marcação ou de substituição (total ou parcial) do número ou do sinal. Logo, é imprescindível, que o resultado venha carregado de permanência ou definitividade. Desta forma, a mera aposição de fita adesiva na placa não permite uma alteração definitiva do sinal identificador. Não se trata de uma adulteração e muito menos de remarcação. Afinal, não há modificação efetiva do sinal. Tanto é verdade, que a simples retirada do papel, como o verificado no caso em apreço, já seria suficiente para revelar a numeração correta.

Neste sentido:

Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando a condenação do apelado. Inviabilidade. Falsificação grosseira, facilmente perceptível, que permite a pronta identificação da numeração correta. Adulteração deveras rudimentar, mediante a inserção de fita adesiva sobre algarismos.

Escorrito reconhecimento de atipicidade da conduta. Absolvição mantida. Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0073272-47.2018.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020).

No caso em apreço, a precariedade e a temporariedade da alteração restaram evidentes. Tais circunstâncias não se amoldam ao sentido e ao alcance dos verbos estruturantes do tipo penal, os quais, como assinalado, exigem permanência em seus efeitos. Portanto, reconheço a atipicidade.

Com relação aos crimes de roubo a condenação se impõe.

A vítima Josué reconheceu o réu e ainda narrou com detalhes como ocorreram os fatos. E em se tratando-se de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância.

Neste sentido:

Apelações Roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menores Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos Pedidos de absolvição por falta de provas Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Vítima que, em sede policial, reconheceu os autores do roubo e, em juízo, narrou com detalhes a empreitada criminosa. Palavra da vítima que se reveste de especial importância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade Policiais militares que ratificaram os termos da acusação Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade Prova oral harmônica e coesa Descabida a alegada ausência de dolo para a receptação, pois, em crimes patrimoniais, a apreensão do produto do crime com o acusado é elemento probatório de suma importância, notadamente quando não se demonstra o desconhecimento da origem espúria da "res" Corrupção de menores enquanto crime formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção da criança ou adolescente Súmula 500 do STJ Mantida a condenação Pedidos subsidiários Acolhimento parcial Penas-bases que demandam reparos. Reduzidas as penas definitivas de ambos os corréus Recursos parcialmente providos. Apelo ministerial. Pedido de fixação do regime inicial fechado para o corréu C.H.C.L.S. Não acolhimento Corréu primário e

sem circunstâncias judiciais desfavoráveis Recurso não provido.(TJSP; Apelação Criminal 1503247-46.2019.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal;Data do Julgamento: 14/04/2021; Data de Registro: 14/04/2021).

No mais, ressalto que, conquanto o reconhecimento ainda que não tenha se realizado em estrita observância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal em sede policial, a vítima confirmaram, sob o crivo do contraditório, ter realizado o reconhecimento policial sem sombra de dúvidas. Ainda, neste ato, foi renovado o reconhecimento, seguindo-se as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, e a vítima apontou o réu como autor dos fatos, estando ele ao lado de outras duas pessoas.

Acrescente-se, ainda, que, o reconhecimento não é a única prova que levará a condenação e consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "(...) É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial" (AgRg no HC663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021).

No mais, a testemunha Marconi ratificou as declarações da vítima e disse que o réu foi preso em flagrante e que os demais agentes se evadiram do local. Relatou ainda que a vítima da Rua Manoel da Nobrega compareceu a Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado como um dos autores do roubo que também havia sofrido um pouco antes.

Ora, o depoimento de policial são dignos de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição.

Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por fim, o réu confessou a prática dos roubos.

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas restou evidenciada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a qual demonstrou que o acusado estava acompanhado de mais três pessoas quando da prática dos delitos.

A causa de aumento de pena da arma de fogo está demonstrada pela prova oral e laudo pericial de fls. 141/149 que concluiu que: trata-se de um revólver usado, de metal oxidado, da marca aparente de fabricação TAURUS, de numeração aparente suprimido, de percussão central, de pino articulado e cão aparente, de carga por deslocamento lateral do tambor, dotado de seis câmaras e de cabo lateralmente guarnecido por placas de madeira. A superfície interna do cano é dotada de seis raia dextrógiros. O seu cano media 150mm de comprimento.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais

do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias multa para cada um dos roubos.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (feito nº 00017177820168260554). Contudo, o acusado confessou o delito e se mostrou arrependido, razão pela qual compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Ademais, de acordo com orientação firmada pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 67 do Código Penal, a atenuante da confissão espontânea, por ser de mesmo valor da agravante da reincidência, devem ser compensadas integralmente, mesmo nos casos de reincidência específica.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. OMISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. PEÇA MERAMENTE OPINATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. O acórdão embargado expressa a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea - utilizada entre os fundamentos da condenação - com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, DO Código Penal. (...) (STJ, EDcl no AgRg REsp 1796073/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019).

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPENSAÇÃO INBTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...) 5. No que se refere à segunda fase de aplicação da pena, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são circunstâncias legais igualmente preponderantes, razão pela qual, na hipótese, é devida a compensação integral entre elas. 6. Ordem de habeas corpus concedida a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na fração mínima. (STJ, HC 486.969/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019).

Na terceira fase da dosimetria, em que pese presentes duas causas de aumento, concurso de agente e arma de fogo, aplico apenas a prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por força no disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao dispor que, concurso de causa de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente. Logo, aumento a pena em 2/3 passando a pena 6 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 16 dias-multa.

As infrações penais foram cometidas em continuidade delitiva, uma vez que nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo, razão pela qual aumento em 1/6, passando a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 18 dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo). O regime inicial é o fechado em face da gravidade concreta da conduta, uma vez que foram praticados, em via pública, em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. A respeito do crime de roubo, não é demais ressaltar que se trata da principal causa da grande inquietação que acomete a sociedade brasileira em geral, desvelando a sua prática, ademais, periculosidade especial dos agentes, tudo,

enfim, a exigir regime prisional mais severo. Ademais, o acusado é reincidente. Nessa esteira:

“A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3º, 59 e 68). A gravidade do crime e a periculosidade do agente são circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um regime mais brando (semiaberto) para o mais rigoroso (fechado). Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995). Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu Francisco Daniel da Silva, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2, II e 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado e o pagamento de 18 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa. ABSOLVO o acusado da prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo. Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência. Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comuniquem-se as vítimas do teor desta sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 25 de novembro de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA